《美国联邦法规汇编》第45编 A分编（2025年10月1日版）

第92.10条相关内容（原文件节选）

（前文续）

（ii）在必要时，为残障人士免费、及时地提供合格的口译服务，以及盲文、大号字体等其他替代格式的信息；当这些调整、辅助工具和服务是为了确保无障碍获取信息，并使残障人士享有平等参与机会所必需时，应当予以提供；

（iii）当为英语能力有限者提供实质性、有效的服务渠道需要采取合理措施时，受规制实体应免费、及时地提供语言协助服务，包括电子版和书面翻译文件以及口译服务；

（iv）说明如何向受规制实体申请本条第(a)(1)(ii)项和第(a)(1)(iii)项所述的合理调整、适当的辅助工具和服务以及语言协助服务；

（v）提供依据第92.7条指定的受规制实体第1557条协调员的联系信息（如适用）；

（vi）说明受规制实体依据第92.8(c)条设立的申诉程序是否可用，以及如何提出申诉（如适用）；

（vii）说明如何向美国卫生与公众服务部民权办公室（OCR）提出歧视投诉；以及

（viii）说明如何访问受规制实体的网站（如有），该网站应提供本款第(a)(1)项要求的信息。

（2） 受规制实体必须在其健康项目或活动中以下列方式提供本款要求的通知：

（i）每年向其健康项目或活动的参与者、受益人、参保人（包括逾期参保者和特殊参保者）以及申请人提供；

（ii）应请求提供；

（iii）如设有网站，应在其健康项目或活动网站的醒目位置公布；以及

（iv）在清晰、醒目的实体场所张贴或展示，字体不得小于20磅无衬线字体；这些场所应是合理预期寻求该健康项目或活动服务的人能够阅读或听到通知的地方。

（b） 受规制实体可以将本条(a)款要求的通知与《美国联邦法规汇编》第45编第80.6(d)、84.8、86.9和91.32条要求的通知合并。但合并后的通知必须清楚告知个人其依据《平价医疗法案》第1557条及本部分所享有的公民权利，并且必须包含本条(a)(1)项规定的全部内容。

第92.11条 语言协助服务及辅助工具和服务的可获得性通知

（a） 受规制实体必须发布有关语言协助服务以及辅助工具和服务可获得性的通知。该通知至少应说明：在遵守《平价医疗法案》第1557条或本部分规定所必需时，受规制实体将在其健康项目或活动中，向参与者、受益人、参保人、申请人以及公众免费提供语言协助服务和适当的辅助工具与服务。

（b） 本条(a)款要求的通知必须以英语以及相关州（受规制实体在该州开展业务）中英语能力有限者最常使用的至少15种语言提供。对于需要辅助工具和服务以确保有效沟通的残障人士，还必须以适当的替代格式提供该通知。

（c） 受规制实体必须在其健康项目或活动中以下列方式提供本条(a)款要求的通知：

（1）每年向其健康项目或活动的参与者、受益人、参保人（包括逾期参保者和特殊参保者）以及申请人提供；

（2）应请求提供；

（3）如设有网站，应在其健康项目或活动网站的醒目位置公布；

（4）在清晰、醒目的实体场所张贴或展示，字体不得小于20磅无衬线字体；这些场所应是合理预期寻求该健康项目或活动服务的人能够阅读或听到通知的地方；以及

（5）在受规制实体提供下列电子或书面通信材料时，将该通知一并纳入：

（i）第92.10条要求的《不歧视通知》；

（ii）《美国联邦法规汇编》第45编第164.520条要求的《隐私惯例通知》；

（iii）申请表和受理登记表；

（iv）关于拒绝或终止资格、福利或服务的通知，包括《福利说明》，以及关于上诉权和申诉权的通知；

（v）涉及个人权利、资格、福利或服务，且要求或请求参与者、受益人、参保人或申请人作出回应的通信；

（vi）与公共卫生突发事件有关的通信；

（vii）与医疗程序或手术、医疗授权委托书或生前预嘱有关的同意书及说明。对于捆绑在一起的文件，可以选择仅提供一份通知；

（viii）出院文件；

（ix）涉及个人医疗护理费用及付款的通信，包括医疗账单、催收材料，以及《公共卫生服务法》第2799B－6条要求的善意费用估算；

（x）投诉表；以及

（xi）患者手册和会员手册。

（d） 如果受规制实体对某个人采取以下任一做法，则就该个人而言，应视为其已遵守本条规定：

（1） 每年向该个人提供选择权，允许其选择不接收以其主要语言编写、并通过适当辅助工具和服务提供的本条通知；同时：

（i）不得以该个人选择不接收通知为由，限制其获得任何援助或福利；

（ii）告知该个人，其有权随时提出请求，以其主要语言并通过适当的辅助工具和服务接收该通知；

（iii）告知该个人，选择不接收该通知，并不意味着其放弃依据本部分享有的语言协助服务以及任何适当辅助工具和服务的权利；

（iv）每年记录该个人已选择在当年不接收本条要求的通知；以及

（v）不得将该个人未作回应视为其选择不接收通知；或者

（2） 记录该个人的主要语言以及其所需的适当辅助工具和服务，并采取以下任一措施：

（i）以该个人的主要语言，并通过适当的辅助工具和服务，提供所有材料和通信；或者

（ii）在第(c)(5)项所列的所有通信中，以该个人的主要语言并通过适当的辅助工具和服务，提供本条(a)款要求的通知。

B分编——禁止歧视的规定

第92.101条 禁止歧视

（a）一般规定。

（1） 除《平价医疗法案》（ACA）第一编另有规定外，任何个人不得因其种族、肤色、原国籍、性别、年龄、残障状况或上述因素的任意组合，而被排除在受规制实体运营的任何健康项目或活动之外、被拒绝获得相关福利，或以其

他方式在该项目或活动中受到歧视。

（2） 基于性别的歧视包括但不限于基于以下因素的歧视：

（i）性征，包括双性特征；

（ii）怀孕或相关状况；

（iii）性取向；

（iv）性别认同；以及

（v）性别刻板印象。

（b）具体的反歧视禁令。

（1） 在本部分适用的任何健康项目或活动中：

（i）受资助方和州级医疗保险交易平台必须遵守美国卫生与公众服务部为实施《民权法案》第六编、《康复法》第504条、《教育修正案》第九编以及《年龄歧视法》而制定的实施条例中有关禁止歧视的具体规定；这些规定分别见《美国联邦法规汇编》第45编第80、84、86（C分编和D分编）及91部分（B分编）。本项交叉引用的法规条款如使用“ 受资助方 ”一词，……

译者说明： 原始上传文件在第92.101条第(b)(1)(i)项中途结束，最后一句未完整提供。因此，本译文按原文现有内容翻译，并以省略号标示文本截断处；未擅自补写缺失内容。

《国家文化与语言适宜性服务（CLAS）标准》

医疗及卫生保健领域的国家 CLAS 标准

《国家文化与语言适宜性服务（CLAS）标准》旨在通过为卫生保健机构和健康服务组织建立行动框架，促进健康、提升服务质量，并帮助消除卫生保健领域的差距。

核心标准

1. 提供有效、易于理解且尊重服务对象的高质量照护与服务，并回应其文化相关的健康信念与实践、语言、健康素养以及其他沟通需求。

治理、领导与工作人员队伍

2. 通过政策、实践措施和资源配置，推动并持续完善有利于落实 CLAS 标准的组织治理与领导机制。

3. 招聘、晋升、配备并支持能够回应服务人群数字技术、文化和语言需求的治理人员、领导人员及工作人员。

4. 定期对治理人员、领导人员及工作人员开展 CLAS 实践与相关资源方面的教育和培训。

沟通与语言协助

5. 向英语能力有限和/或存在其他沟通需求的个人免费提供语言协助，以便其及时获得所有卫生保健服务及相关服务。

6. 通过书面和口头方式，以英语及其他能够满足相关语言需求的语言，告知所有个人可获得语言协助服务。

7. 通过培训和认证（如有）确保语言协助服务提供者具备相应能力；同时应避免并劝阻使用未经培训的人员和/或未成年人担任口译员。

8. 以服务区域内相关人群常用的语言，提供易于理解的数字材料、印刷材料和标识。

参与、持续改进与问责

9. 制定符合文化与语言适宜性要求的目标、政策和管理问责机制，并将其融入组织的规划与运营全过程。

10. 持续评估组织将 CLAS 相关活动和措施纳入质量改进工作的情况。

11. 收集并维护准确、可靠的人口统计数据，以监测和评估 CLAS 对健康结果的影响，并为服务提供工作提供依据。

12. 定期评估社区的健康资源和需求，并运用评估结果规划和实施能够回应服务区域内人群文化与语言需求的服务。

13. 与社区合作，共同设计、实施和评估符合文化与语言适宜性要求的实践及其影响。

14. 建立符合文化与语言适宜性要求的流程，用于识别、预防和解决冲突、投诉或申诉。

15. 向所有利益相关方、服务对象及公众通报组织在落实和持续维持 CLAS 标准方面取得的进展。

来源信息

Think Cultural Health

https://thinkculturalhealth.hhs.gov/

contact@thinkculturalhealth.hhs.gov

> 译者说明： 本译文依据用户提供的《National Standards for Culturally and Linguistically Appropriate Services (CLAS) in Health and Health Care》文件翻译。CLAS 保留英文缩写，以便与原文件及相关资料对应。标题中的 health and health care 译为“ 医疗及卫生保健 ”，正文根据语境采用“ 健康 ”“ 卫生保健 ”或“ 照护与服务 ”等表达。